

1520534-17.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Vara Criminal da Capital, pelo crime de tráfico de drogas; proc. 0037450-41.2011.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal da Capital, por roubo; proc. 0051843-63.2014.8.26.0050, desta 22ª Vara Criminal da Capital, pela prática de furto; e proc. 0089270-02.2011.8.26.0050, pelo crime de receptação), tudo conforme certidão de fls. 102/108.

Assim, fixo as penas-base de cada um dos crimes em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520534-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520534-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIC RODRIGO CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

ERIC RODRIGO CARVALHO foi denunciado e se vê processado pela prática dos delitos descritos no art. 155, § 1º e art. 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, (i) no dia 06 de setembro de 2022, por volta de 02h29 (repouso noturno) na Rua Lago de Dentro, altura do número 170, Vila Silvia, nesta cidade, subtraiu para si, uma blusa de moletom e um som automotivo, avaliados em R\$ 300,00, pertencentes a Márcio Rodrigues Caputo; e (ii) na mesma data e local supra, tentou subtrair para si, pertences de Gilberto Silva Cruz Júnior, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à própria vontade (fls. 81/82).

Recebida a denúncia, o acionado foi citado pessoalmente.

Sobreveio aditamento à denúncia (fls. 139), dando o acionado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, I e artigo 155, §§1º e 4º, I c.c. artigo 14, II combinados com o artigo 71, todos do Código Penal, oportunizado o contraditório, o qual recebido, sendo apresentada resposta escrita à acusação.

Decisão saneadora proferida na sequência.

Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogado o acusado.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede, tal como colocado na denúncia e seu aditamento.

Materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante, de fls. 01, do Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, bem como do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, a fls. 11, e, ainda, Laudo pericial de fls. 144/154.

Autoria delitiva emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas das vítimas e dos policiais.

Com efeito, o acusado foi preso em flagrante delito, na posse direta dos bens de propriedade da vítima Márcio, enquanto ainda tentava subtrair pertences do interior do veículo da também vítima Gilberto, não apresentando qualquer justificativa para tal situação, absolutamente comprometedora.

Interrogado na etapa policial, confessou os crimes, afirmando: "que realmente entrou em ambos os veículos para tentar subtrair o que encontrasse de valor." (fls. 16).

Oportunizado o interrogatório em Juízo, manteve a confissão.

No mesmo sentido, o restante da prova, de todo séria, encimada nos relatos das vítimas e dos Policiais Militares.

Chamada a prestar declarações em Juízo, a vítima Márcio Rodrigues Caputo declarou que é proprietário do veículo de placas DMI-3794 e que, na data em questão, foi informado pelo porteiro do prédio em que reside que um indivíduo estava no interior de seu veículo. Acompanhou os fatos pela janela de seu apartamento e visualizou quando o indivíduo foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, já no interior de outro veículo, no estacionamento do condomínio.

Em audiência, foi ouvida a também vítima Gilberto Silva Cruz Júnior, narrando que, na ocasião, estava em sua residência, quando foi acionado por uma equipe da Polícia Militar, informando que um indivíduo havia sido detido no interior de seu veículo. Sobre o crime em si, relatou não ter presenciado os fatos e que, até o presente momento, não sentiu falta de nenhum objeto que estava no veículo.

Amparando as palavras das vítimas, temos, então, as declarações firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

Ouvidos em audiência judicial, as testemunhas Matheus Messias Santos da Silva e Carlos Vinícius Rodrigues Rocha relataram que, na data em questão, foram acionados, via COPOM, para atendimento a uma ocorrência de furto em andamento. Ao chegarem ao local dos fatos, surpreenderam a pessoa então identificada como ERIC RODRIGO CARVALHO no interior do veículo GM Corsa Wind, de cor preta. Questionado, imediatamente confessou que estava tentando furtar objetos existentes no interior do veículo. Na ocasião, o suspeito ainda trazia consigo um rádio e uma blusa, os quais foram subtraídos do interior do veículo GM Corsa Classic, também de cor preta, o qual estava estacionado ao lado. Diante dos fatos, conduziram o suspeito até a Delegacia de Polícia.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Da mesma forma em relação às palavras das vítimas, que também não conheciam o réu anteriormente e motivo algum possuíam para maldizê-lo.

Neste sentido, observo que há consonância e harmonia entre as declarações dos policiais militares, das vítimas e da própria confissão do acusado, confirmando a narrativa contida na Denúncia, no sentido de que o réu subtraiu os bens de propriedade de Márcio, consistentes em um aparelho de som automotivo e uma blusa, que estavam no interior de seu automóvel, bem como tentou subtrair bens móveis que localizasse no interior do veículo de Gilberto, somente não consumando este último delito em razão da pronta intervenção dos policiais militares, nesta oportunidade ouvidos como testemunhas.

Neste sentido, tratam-se de crimes de furto qualificados pelo rompimento de obstáculo, consoante nos dá contra o laudo pericial de fls. 144/154.

Com relação ao crime cometido em detrimento de Márcio, o acionado foi preso na

posse direta da res, não fornecendo qualquer justificativa capaz de legitimar tal fato, de todo incriminador.

Como se sabe, o encontro da res em poder do furtador gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (Apelação nº 519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDACRIM 1/103).

Confira-se, ainda: A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal. (Apelação nº 569.933/2, Julgado em 01/03/1.990, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDACRIM 6/132); Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 569.323/8, Julgado em 12/03/1.990, 10ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDACRIM 6/134); Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. (Apelação nº 596.861/6, Julgado em 14/02/1.990, 9ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDACRIM 6/140); Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se justificativa inequívoca, de modo que, a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório. (Apelação nº 792.381/8, Julgado em 31/05/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Roberto Mortari, RJDACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDACRIM 18/66); Em tema de delito patrimonial, a efetiva apreensão da "res furtiva" em poder do agente inverte o ônus da prova. (Apelação nº 863.933/4, Julgado em 28/06/1.994, 13ª Câmara, Relator: - Teixeira de Freitas, RJDACRIM 22/126); A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria. (Apelação nº 932.599/2, Julgado em 10/04/1.995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDACRIM 27/167); A apreensão da res subtraída em poder do acusado gera a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova. (Apelação nº 1.046.821/3, Julgado em 03/04/1.997, 2ª Câmara, Relator: - Osni de Souza, RJTACRIM 34/309).

Ou seja, na modalidade consumada, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.524.450, na medida em que a res furtiva já se encontrava na posse do réu, quando de sua prisão em flagrante. Ainda que tenha lá permanecido por breve espaço de tempo, tal fato não configura a tentativa, na medida em que, como dito, o delito já havia se consumado.

Conforme o citado julgamento, que entendeu pela aplicação da Teoria da Apprehensio (ou Amotio) nos casos de furto, delimitou-se a tese nos seguintes termos: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

Portanto, crime de furto consumado, quanto à subtração dos pertences de Márcio.

Já no que tange a Gilberto, o réu foi preso no momento em que ainda se encontrava no interior do veículo da vítima, em situação absolutamente flagrancial, de pronto admitindo sua intenção criminosa, o que reiterado em audiência.

Assim, igualmente não há dúvidas acerca da autoria delitiva, havendo prova da materialidade.

Não obstante, conforme a própria Denúncia, não chegou o acusado a subtrair qualquer bem, sendo sua ação coartada pela chegada dos policiais militares, restringindo-se o crime, portanto, à tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal. Finalmente, diversamente do quanto pleiteia a acusação, em se tratando de furto qualificado, não se aplica a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código

Penal, ou seja, decorrente do cometimento do crime durante o período noturno, conforme pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, conforme julgado nos autos do recurso especial representativo de controvérsia nº 1888756 - SP, cuja ementa abaixo se colaciona:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.

Destarte, cuidando-se de matéria pacificada pela instância especial, com necessária observância pelos demais juízes e tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, não reconheço a majorante decorrente do cometimento do delito durante o período de repouso noturno.

Responde, portanto, pela prática de dois crimes de furto, um consumado e outro tentado, ambos na modalidade qualificada pelo rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4º, inciso I, e art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais não lhe são absolutamente desfavoráveis.

Não obstante, verifico que o réu possui péssimos antecedentes criminais, militando em seu desfavor ao menos quatro condenações pretéritas já alcançadas pelo período depurador quinquenal (proc. 0019528-89.2008.8.26.0050, da 21ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de tráfico de drogas; proc. 0037450-41.2011.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal da Capital, por roubo; proc. 0051843-63.2014.8.26.0050, desta 22ª Vara Criminal da Capital, pela prática de furto; e proc. 0089270-02.2011.8.26.0050, pelo crime de receptação), tudo conforme certidão de fls. 102/108.

Assim, fixo as penas-base de cada um dos crimes em patamar ¼ superior ao mínimo legal, alcançando as penas de dois anos e seis meses meses de reclusão e pagamento de valor equivalente a doze dias multa, fixados no mínimo.

Em segunda fase, observo a presença de uma circunstância atenuante e outra agravante.

Inicialmente, reconheço a atenuante decorrente da confissão espontânea do acusado, eis que desde o primeiro momento em que indagado, ainda na fase de averiguação pela Polícia Militar, admitiu as práticas delitivas, postura que manteve na fase do inquérito, bem como da ação penal.

Por outro lado, consoante o documento de fls. 102/108, cuida-se o réu de multireincidente, inclusive específico, ostentando diversas condenações anteriores (proc. 0001708- 38.2014.8.26.0635, da 31ª Vara Criminal da Capital, pela prática de furto; proc. 0026415-50.2012.8.26.0050, da 27ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo; e proc. 1506245-84.2019.8.26.0228, da 24ª Vara Criminal da Capital, também por roubo).

Neste sentido, digno de nota que as condenações acima, utilizadas para o

reconhecimento da reincidência do acusado, não se confundem com as reconhecidas na fase pretérita, a título de maus antecedentes, não havendo se falar em bis in idem. Deste modo, considerando a gravidade concreta da agravante em questão, mormente tendo em vista a insistência do acusado em investir contra o patrimônio alheio, não se contendo em freios, considero que esta prepondera sobre a atenuante da confissão, motivo pelo qual a compensação integral não se mostra adequada ou razoável.

Assim, nos termos do art. 67 do Código Penal, pondero ambas as circunstâncias acima, favorável e desfavorável, para fazer incidir às penas-base de ambos os crimes o acréscimo equivalente a 1/5, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos de reclusão e pagamento de quatorze dias multa, para cada delito.

Em terceira e última fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de penas. Não obstante, exclusivamente em relação ao crime cometido em desfavor de Gilberto, reconhecida a modalidade tentada, diminuo suas penas no equivalente a ½, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, chegando-se ao patamar de um ano e seis meses de reclusão e pagamento de sete dias multa.

De todo modo, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos, nos termos do art. 71, caput, do CP, motivo pelo qual aplico tão somente as penas do crime mais grave, ou seja, daquele praticado em desfavor de Márcio (furto consumado majorado), elevado, no entanto, à razão de 1/6.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos e seis meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dezesseis dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei.

O acusado cumprirá a pena corporal no regime inicial fechado.

Isso porque, em que pese o quantum da pena corporal a ele aplicada não seja extremamente elevado, certo é que se trata de réu multireincidente, inclusive específico.

Assim, tudo leva a crer que suas condenações passadas não surtiram o efeito esperado, de dissuadir o réu da senda criminoso, motivo pelo qual, neste momento, faz-se necessário maior rigor na repreensão de sua conduta.

Destarte, considerando o acima exposto, de rigor a fixação do regime inicial fechado para o desconto inicial da pena de reclusão.

Não há espaço para a substituição de sua reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, em se tratando de acionado reincidente, ausente, ainda, requisito subjetivo indicativo de suficiência da medida.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu ERIC RODRIGO CARVALHO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dezesseis dias multa, fixados no valor unitário mínimo previsto em lei, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso I, e art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambas as acusações na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.
Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.
Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém nos limites do quanto previsto pelo art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.
P.R.I.C.

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06